BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PENAL

DIREITO PENAL - PARTE GERAL

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) - curso GCM Geral

DISCIPLINA

Direito Penal

BANCA

Variadas (com ênfase em VUNESP)

18	6	14	2	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 LEI SECA COMENTADA 14
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 16
7 SÚMULAS RELEVANTES 16
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 17
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 18
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 19
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 20
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 21
13 RESUMO DA VÉSPERA 25
Estudo completo do assunto — material integrado 26
Mapa mental do assunto 26
Lei seca do assunto — texto oficial 27
Bateria de questões resolvidas 31
Revisão rápida — perguntas e respostas 36
Vídeos complementares 36

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Parte Geral do Código Penal** (Decreto-Lei nº 2.848/1940) reúne as regras que valem para **todos os crimes**: quando e onde uma lei penal se aplica, o que é causa de um resultado, quando há dolo ou culpa, o que é tentativa e em que situações um fato que parece crime deixa de ser crime. A Parte Especial descreve cada crime (homicídio, furto, roubo); a Parte Geral diz **como** esses crimes funcionam.

Para o integrante da guarda municipal, este é o conteúdo que sustenta qualquer abordagem. É a Parte Geral que responde a perguntas práticas: o cidadão que reagiu a uma agressão cometeu crime? O guarda que atirou para proteger um refém responde por algo? O agente que nada fez diante de uma agressão grave pode ser responsabilizado? Quem desistiu no meio do caminho é punido por tentativa?

As bancas costumam cobrar os artigos de forma quase literal e trocar apenas **um detalhe**: um prazo, uma fração de redução, a palavra "atual" por "passado", o momento final do arrependimento posterior. Por isso, esta apostila segue a ordem do Código e destaca, em cada artigo, o ponto em que a prova costuma armar a armadilha.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- aplicar a **legalidade** e a **anterioridade** e resolver conflitos de lei penal no tempo (abolitio criminis, lei mais benéfica, lei temporária);
- distinguir **tempo do crime**, **lugar do crime** e **território nacional**, inclusive por extensão, e reconhecer a extraterritorialidade;
- explicar a **relação de causalidade**, a **omissão penalmente relevante** e a causa superveniente independente;
- diferenciar crime **consumado**, **tentado**, **desistência voluntária**, **arrependimento eficaz**, **arrependimento posterior** e **crime impossível**;
- classificar condutas em **dolo direto**, **dolo eventual** e **culpa**, e distinguir erro de tipo de erro de proibição;
- aplicar as **excludentes de ilicitude**, com atenção aos requisitos, ao excesso e à posição do agente de segurança pública.

> **BIZU**
>
> Parte Geral se resolve com três perguntas, nesta ordem: (1) a lei se aplica a este fato (tempo, lugar, território)? (2) há fato típico (conduta, resultado, nexo, dolo ou culpa)? (3) existe alguma excludente que afaste o crime? Em prova, quase sempre o erro está em uma dessas etapas.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base do assunto é o **Código Penal**, Título I (Da aplicação da lei penal) e Título II (Do crime), além da **Constituição Federal**.

- **CF, art. 5º, XXXIX:** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- **CF, art. 5º, XL:** a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
- **CP, arts. 1º a 4º:** legalidade, sucessão de leis, lei excepcional ou temporária e tempo do crime.
- **CP, arts. 5º a 7º:** territorialidade, lugar do crime e extraterritorialidade.
- **CP, arts. 13 a 19:** relação de causalidade, omissão, consumação e tentativa, desistência, arrependimentos, crime impossível, dolo, culpa e preterdolo.
- **CP, arts. 20 a 22:** erro de tipo, erro de proibição, coação irresistível e obediência hierárquica.
- **CP, arts. 23 a 25:** excludentes de ilicitude.
- **CP, arts. 26 a 31:** imputabilidade e concurso de pessoas (noções complementares).

> **ATENÇÃO**
>
> O texto do art. 25 ganhou um **parágrafo único** em 2019 (Lei nº 13.964/2019, o "Pacote Anticrime"), que trata da legítima defesa do agente de segurança pública em caso de refém. Esse parágrafo é cobrado com frequência e interessa diretamente à atividade da guarda.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Lei penal no tempo: os quatro cenários

Quando surge uma lei nova, quatro situações se repetem em prova:

- **Abolitio criminis:** a lei nova deixa de considerar o fato crime. Ela **retroage**, cessam a execução da pena e os efeitos **penais** da condenação, mas permanecem os efeitos **civis** (como o dever de indenizar).
- **Novatio legis in mellius:** a lei nova é mais benéfica. **Retroage**, mesmo depois do trânsito em julgado.
- **Novatio legis in pejus:** a lei nova é mais severa. **Não retroage**.
- **Lei excepcional ou temporária:** continua se aplicando aos fatos praticados durante a sua vigência (**ultratividade**).

3.2. Tempo e lugar do crime

- **Tempo do crime:** o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da **atividade** (art. 4º).
- **Lugar do crime:** onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, e onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria da **ubiquidade** (art. 6º).

BIZU

Macete **LUTA**: **L**ugar, **U**biquidade; **T**empo, **A**tividade. Se a questão trocar as teorias, está errada.

3.3. Território nacional e extensão

A regra é a **territorialidade**, aplicada de forma **temperada**: a lei brasileira vale para os crimes cometidos no território nacional, sem prejuízo de tratados, convenções e regras de direito internacional (art. 5º). Por **extensão**, são considerados território nacional:

- embarcações e aeronaves brasileiras de natureza **pública** ou a serviço do governo brasileiro, **onde quer que se encontrem**;
- embarcações e aeronaves brasileiras **mercantes ou privadas**, quando estiverem em **alto-mar** (embarcações) ou no **espaço aéreo correspondente** a alto-mar (aeronaves).

3.4. Causa, omissão e garantidor

Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido (art. 13, caput). A omissão só é penalmente relevante quando o omitente **devia e podia** agir para evitar o resultado. Quem tem o dever jurídico de agir é chamado de **garantidor** (ou garante).

3.5. Iter criminis e figuras vizinhas

O caminho do crime vai da cogitação aos atos preparatórios, à execução e à consumação. Em regra, só se pune a partir da **execução**. Em torno desse caminho existem figuras que a prova mistura: tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível.

3.6. Dolo, culpa e erro

- **Dolo direto:** o agente quer o resultado.
- **Dolo eventual:** o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo ("tanto faz").
- **Culpa:** o resultado não é querido nem aceito; decorre da violação de um dever de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia.
- **Erro de tipo:** o agente erra sobre um elemento do crime (não sabe o que faz). Atinge o dolo.
- **Erro de proibição:** o agente sabe o que faz, mas ignora que é proibido. Atinge a culpabilidade.

3.7. Excludentes de ilicitude

O fato é típico, mas **não é crime** porque o ordenamento o autoriza: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. O **excesso**, doloso ou culposo, é punível.

RESUMO

Fato típico + ilícito + culpável = crime (visão tripartida adotada na maior parte das provas). As excludentes de ilicitude derrubam a ilicitude; o erro de proibição e a inimputabilidade derrubam a culpabilidade; o erro de tipo derruba o dolo.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Legalidade e anterioridade (art. 1º)

O art. 1º traz o **princípio da legalidade** (ou da reserva legal), com sua face de **anterioridade**: somente **lei em sentido formal** pode definir crime e cominar pena, e essa lei precisa existir **antes** do fato. O mesmo princípio está no art. 5º, XXXIX, da Constituição.

Do princípio decorrem proibições importantes:

- não se cria crime por **costume**;
- não se cria crime nem se agrava pena por **analogia** em prejuízo do réu (analogia in malam partem);
- uma norma que não seja lei formal (decreto, portaria, resolução) não pode criar crime.

ATENÇÃO

Legalidade e anterioridade andam juntas. Se a questão disser que a conduta era lícita quando praticada e uma lei posterior a tornou crime, essa lei **não alcança** o fato anterior. A lei que cria crime ou agrava pena nunca retroage.

4.2. Sucessão de leis penais no tempo (arts. 2º e 3º)

O **art. 2º, caput,** trata da **abolitio criminis**: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Cessam a **execução** e os **efeitos penais** da sentença condenatória, mesmo que ela já tenha transitado em julgado. São efeitos penais, por exemplo, a reincidência e os maus antecedentes decorrentes daquela condenação. Já a obrigação civil de **reparar o dano** à vítima não é efeito penal e **permanece**.

O **art. 2º, parágrafo único,** consagra a **lei mais benéfica** (lex mitior): a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado.

O **art. 3º** é a exceção: a **lei excepcional** (feita para vigorar durante circunstâncias extraordinárias, como uma calamidade) e a **lei temporária** (com prazo de vigência definido) continuam se aplicando ao fato praticado durante a sua vigência, mesmo depois de terminado o período ou cessadas as circunstâncias. É a **ultratividade**. O fim da vigência dessas leis **não** configura abolitio criminis.

EXEMPLO

Em 2020, uma conduta era crime. Em 2023, uma lei nova deixou de considerá-la crime. Um condenado, com sentença transitada em julgado em 2022, ainda cumpria pena. Resposta: houve abolitio criminis. Cessam a execução da pena e os efeitos penais da condenação, mas a obrigação de indenizar a vítima continua.

4.3. Tempo do crime (art. 4º)

O Código adotou a **teoria da atividade**: considera-se praticado o crime no momento da **ação ou omissão**, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa teoria importa para definir a **idade** do autor, a lei aplicável e a imputabilidade.

> **EXEMPLO**
>
> Um adolescente com 17 anos e 11 meses desfere uma facada no dia 10 de março, completa 18 anos no dia 15 e a vítima morre no dia 20. O que vale é a idade na data da ação: ele era **menor de 18 anos** e, portanto, **inimputável** para fins penais, sujeito à legislação especial (Estatuto da Criança e do Adolescente).

4.4. Lugar do crime e territorialidade (arts. 5º e 6º)

O **art. 6º** adota a **teoria da ubiquidade** (ou mista): lugar do crime é onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, **e** onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ela é especialmente útil nos **crimes à distância**, quando a conduta começa em um país e o resultado ocorre em outro. Se o disparo é feito em cidade brasileira e a vítima morre no país vizinho, o crime é considerado praticado também no Brasil.

O **art. 5º** estabelece a **territorialidade temperada**: aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, **sem prejuízo** de convenções, tratados e regras de direito internacional. Daí as exceções, como as imunidades diplomáticas.

O **art. 5º, § 1º,** define o território por extensão (já visto no item 3.3). O **art. 5º, § 2º,** acrescenta que também se aplica a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações **estrangeiras de propriedade privada** que se achem em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e em porto ou mar territorial do Brasil.

Resumo do território por extensão:

- veículo brasileiro **público ou a serviço do governo**: lei brasileira onde quer que esteja;
- veículo brasileiro **mercante ou privado**: lei brasileira em alto-mar (embarcação) ou no espaço aéreo correspondente (aeronave).

> **EXEMPLO**
>
> Ana, brasileira, está em um avião privado brasileiro em voo sobre o Atlântico, em alto-mar, e agride outro passageiro. A aeronave é brasileira, privada, e sobrevoa o espaço correspondente ao alto-mar. Aplica-se a lei brasileira, por território por extensão (art. 5º, § 1º).

4.5. Extraterritorialidade (art. 7º)

O art. 7º lista as hipóteses em que a lei brasileira alcança crimes **cometidos no exterior**. Há duas categorias.

Extraterritorialidade incondicionada (inciso I e § 1º). A lei brasileira se aplica **sem** depender de condições, e o agente é punido segundo ela **ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro**. Os crimes são:

- contra a vida ou a liberdade do **Presidente da República**;
- contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
- contra a **administração pública**, por quem está a seu serviço;
- de **genocídio**, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil.

Extraterritorialidade condicionada (inciso II e § 3º). A lei brasileira só se aplica se reunidas as condições do § 2º. Os crimes são:

- os que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
- os praticados por **brasileiro**;
- os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, em território estrangeiro, quando aí **não sejam julgados**.

As **condições do § 2º** (cumulativas) são: (a) entrar o agente no território nacional; (b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; (c) estar o crime incluído entre os que autorizam extradição; (d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro nem ter aí cumprido a pena; (e) não ter sido perdoado no estrangeiro nem estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

O **§ 3º** alcança ainda o crime cometido por **estrangeiro contra brasileiro** fora do Brasil, desde que reunidas as condições do § 2º e que (a) não tenha sido pedida ou tenha sido negada a extradição e (b) haja requisição do Ministro da Justiça.

PEGADINHA

"Crime praticado por brasileiro no exterior submete-se automaticamente à lei brasileira." Errado. É hipótese de extraterritorialidade **condicionada**: só se aplica se o agente entrar em território nacional e estiverem presentes as demais condições do § 2º.

4.6. Relação de causalidade (art. 13, caput e § 1º)

O caput adota a **teoria da equivalência dos antecedentes causais** (conditio sine qua non): toda condição sem a qual o resultado não teria ocorrido é causa. O teste é o **juízo hipotético de eliminação**: retira-se mentalmente a conduta; se o resultado desaparece, ela é causa.

Para que essa teoria não leve a um **regresso infinito** (responsabilizar o fabricante da arma ou quem vendeu a faca, por exemplo), exige-se que a conduta tenha sido **dolosa ou culposa**. Quem não agiu com dolo ou culpa não responde, ainda que sua conduta tenha sido, em sentido físico, um antecedente do resultado.

O **§ 1º** trata da **superveniência de causa relativamente independente**: ela **exclui a imputação** quando, **por si só**, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Isso significa que o primeiro agente responde pelo que já havia praticado (por exemplo, tentativa de homicídio ou lesão corporal), mas não pelo resultado morte.

EXEMPLO

Bruno dispara contra Carlos com intenção de matá-lo e o fere gravemente. Durante o transporte ao hospital, a ambulância sofre um acidente de trânsito e Carlos morre em razão do acidente, por si só. O acidente é causa superveniente relativamente independente que, sozinha, produziu o resultado (art. 13, § 1º). Bruno responde pela **tentativa de homicídio**. Se o ferimento tivesse contribuído para a morte, o nexo se manteria e ele responderia pelo homicídio consumado.

4.7. Omissão penalmente relevante (art. 13, § 2º)

O § 2º trata da **omissão imprópria** (ou crime comissivo por omissão): quem tem o dever jurídico de agir, o **garantidor**, responde pelo resultado **como se o tivesse causado**. O dever de agir incumbe a quem:

- **a)** tenha por **lei** obrigação de cuidado, proteção ou vigilância (exemplo: pais em relação aos filhos pequenos);

- **b)** de outra forma **assumiu a responsabilidade** de impedir o resultado (exemplo: babá, salva-vidas contratado);
- **c)** com seu **comportamento anterior**, **criou o risco** da ocorrência do resultado (exemplo: quem joga alguém na piscina sabendo que a pessoa não sabe nadar).

O requisito de **poder agir** é essencial: ninguém é responsável por não fazer o impossível. A omissão imprópria não se confunde com a **omissão própria**, em que o próprio tipo penal descreve o não agir (como a omissão de socorro, que não exige posição de garantidor).

> **DOUTRINA**
>
> A posição de garantidor não depende de parentesco. A alínea b, em especial, alcança qualquer pessoa que, por contrato ou por ato de vontade, assumiu o dever de proteção. Já o cidadão comum, sem dever legal específico, em regra responde apenas por eventual crime de omissão de socorro, quando aplicável.

4.8. Consumação e tentativa (art. 14)

O crime é **consumado** quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal (art. 14, I). É **tentado** quando, **iniciada a execução**, não se consuma por **circunstâncias alheias à vontade do agente** (art. 14, II). Dois requisitos são cumulativos: início da execução e não consumação por motivo externo.

O **parágrafo único** estabelece que, salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena do crime consumado **diminuída de um a dois terços**. O critério é o **iter criminis percorrido**: quanto mais próximo da consumação o agente chegou, **menor** a redução (perto de um terço); quanto menos avançou, **maior** a redução (perto de dois terços).

Observações importantes:

- **atos preparatórios**, em regra, não são puníveis; só a execução já iniciada configura tentativa;
- alguns crimes **não admitem tentativa**, como os **culposos** e os **omissivos próprios**;
- a tentativa é uma **norma de extensão** da tipicidade: sem ela, o fato tentado não se enquadraria no tipo.

4.9. Desistência voluntária e arrependimento eficaz (art. 15)

O art. 15 reúne duas figuras que têm o mesmo efeito: o agente **só responde pelos atos já praticados**, e a tentativa não se configura.

- **Desistência voluntária:** o agente **interrompe** os atos de execução, embora pudesse prosseguir.
- **Arrependimento eficaz:** o agente **já esgotou** os atos de execução, mas age para **impedir que o resultado se produza** e consegue.

A **fórmula de Frank** ajuda: na desistência voluntária, "posso continuar, mas não quero"; na tentativa, "quero continuar, mas não posso". A diferença com a tentativa está na **origem** da interrupção: na tentativa, é uma circunstância **alheia** à vontade; nas figuras do art. 15, é a **vontade do próprio agente**. A palavra "voluntariamente" não exige espontaneidade moral, apenas ausência de coação externa.

> **EXEMPLO**
>
> Daniel entra em uma loja para furtar, pega a mercadoria, mas, sem que ninguém o veja ou o impeça, resolve por conta própria devolvê-la e vai embora. É **desistência voluntária**. Ele não responde por

tentativa de furto, apenas pelos atos já praticados, se estes constituírem, por si, algum crime. Se um vigilante o tivesse surpreendido e impedido, a causa seria alheia à vontade dele e haveria **tentativa**.

EXEMPLO

Rui ministra veneno a Caio com intenção de matá-lo e, arrependido, o leva imediatamente ao hospital e fornece o antídoto adequado, impedindo a morte. Os atos de execução foram esgotados, e o resultado foi evitado por vontade de Rui: **arrependimento eficaz**. Ele responde apenas pelos atos já praticados (por exemplo, lesão corporal), e não por tentativa de homicídio.

4.10. Arrependimento posterior (art. 16)

O arrependimento posterior é **causa de diminuição de pena**: o crime **existe**, mas a pena diminui de **um a dois terços**. Os requisitos são **cumulativos**:

- crime cometido **sem violência ou grave ameaça à pessoa**;
- **reparação do dano** ou **restituição da coisa**;
- ato **voluntário** do agente;
- até o **recebimento da denúncia ou da queixa**.

Em regra, a reparação deve ser **integral**. Como exige crime sem violência ou grave ameaça, **não se aplica ao roubo**. Em crime com violência, a reparação do dano, se ocorrer, tem outros efeitos (como circunstância atenuante), mas não gera a redução do art. 16.

PEGADINHA

As bancas misturam o momento do arrependimento posterior (**até o recebimento da denúncia**) com o arrependimento eficaz (**antes da consumação**). No arrependimento posterior o crime já está consumado.

4.11. Crime impossível (art. 17)

Não se pune a tentativa quando, por **ineficácia absoluta do meio** ou por **absoluta impropriedade do objeto**, é impossível consumar-se o crime. O Código adotou a **teoria objetiva temperada**: só a inidoneidade **absoluta** afasta a punição. Se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto for **relativa**, há **tentativa punível**.

Exemplos de crime impossível: tentar matar quem já está morto (objeto absolutamente impróprio); usar açúcar como se fosse veneno (meio absolutamente ineficaz). Exemplo de inidoneidade relativa: arma defeituosa que, por acaso, falha uma vez (o meio, em tese, poderia funcionar), ou a vítima que, naquela ocasião, não tinha a carteira no bolso (o objeto existe em geral, apenas estava ausente), o que a doutrina costuma tratar como tentativa.

4.12. Dolo e culpa (art. 18)

O **art. 18, I,** define o **crime doloso**: o agente **quis o resultado** (dolo direto) ou **assumiu o risco** de produzi-lo (dolo eventual). O **art. 18, II,** define o **crime culposo**: o agente deu causa ao resultado por **imprudência, negligência ou imperícia**.

- **Imprudência:** agir de forma precipitada, sem cautela (conduzir em velocidade excessiva).
- **Negligência:** deixar de tomar a precaução devida (deixar arma de fogo ao alcance de uma criança).
- **Imperícia:** falta de aptidão técnica em arte, ofício ou profissão (cirurgia mal executada por quem não tem habilitação adequada).

O **parágrafo único** traz a regra do **numerus clausus** do crime culposo: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime senão quando o pratica **dolosamente**. A regra é o crime doloso; o culposo só existe se a lei o previr expressamente (exemplos: homicídio culposo e lesão corporal culposa).

> **DOUTRINA**
>
> Dolo eventual e culpa consciente se aproximam, mas não se confundem. No dolo eventual, o agente prevê o resultado e **aceita** o risco ("se acontecer, tanto faz"). Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas **confia sinceramente** que ele não acontecerá. Na culpa inconsciente, ele nem chega a prever o resultado, embora fosse previsível.

4.13. Preterdolo (art. 19)

Segundo o art. 19, pelo resultado que **agrava especialmente a pena**, só responde o agente que o houver causado **ao menos culposamente**. O artigo veda a **responsabilidade penal objetiva** e fundamenta o **crime preterdoloso**: **dolo** na conduta antecedente e **culpa** no resultado mais grave. É o caso da lesão corporal seguida de morte: o agente quis lesionar, não matar.

4.14. Erro de tipo e erro de proibição (arts. 20 e 21)

Erro de tipo (art. 20). O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal **exclui o dolo**, mas permite a punição por **crime culposo**, se previsto em lei. Se o erro for **invencível**, exclui também a culpa e o agente não responde. Exemplo: o caçador que atira em um vulto, pensando ser animal, quando era uma pessoa.

Duas variações do art. 20:

- **§ 1º (descriminante putativa por erro de tipo):** é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.
- **§ 2º:** responde pelo crime o **terceiro que determina o erro** (autoria mediata).
- **§ 3º (erro sobre a pessoa):** o erro quanto à pessoa contra quem o crime é praticado **não isenta de pena**. Consideram-se as condições e qualidades da pessoa que o agente **queria atingir**, e não as da vítima efetiva.

Erro de proibição (art. 21). O **desconhecimento da lei é inescusável**. Já o erro sobre a **ilicitude do fato**, se **inevitável**, **isenta de pena**; se **evitável**, a pena **poderá ser diminuída de um sexto a um terço**. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível,

nas circunstâncias, tê-la ou atingi-la.

BIZU

Erro de **tipo** atinge o **dolo** (o agente não sabia o que fazia). Erro de **proibição** atinge a **culpabilidade** (sabia o que fazia, mas não sabia que era proibido). A fração de **um sexto a um terço** é do erro de proibição **evitável**. Não a confunda com a fração de um a dois terços de outros dispositivos.

4.15. Coação irresistível e obediência hierárquica (art. 22)

Se o fato é cometido sob **coação irresistível** ou em estrita obediência a **ordem não manifestamente ilegal** de superior hierárquico, só é punível o **autor da coação ou da ordem**. A coação que exclui a culpabilidade é a **moral** (grave ameaça); a coação **física** irresistível exclui a própria conduta. A obediência hierárquica exige relação de direito **público**, ordem **não manifestamente ilegal** e **estrita obediência**.

Para a atividade da guarda, isso tem importância: o subordinado que cumpre ordem **manifestamente ilegal** responde pelo fato, não podendo se esconder atrás da hierarquia.

4.16. Excludentes de ilicitude: visão geral (art. 23)

O art. 23 enumera as hipóteses em que **não há crime**: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. O **parágrafo único** diz que o agente, em qualquer delas, **responderá pelo excesso doloso ou culposo**. O excesso sempre rompe a excludente a partir do ponto em que ocorre.

- **Excesso doloso:** o agente sabe que a agressão cessou ou que já usou o necessário e, ainda assim, continua. Responde por crime doloso.
- **Excesso culposo:** o agente, por falta de cuidado, avalia mal a necessidade e excede. Responde por crime culposo, se a lei o previr.

4.17. Estado de necessidade (art. 24)

Age em estado de necessidade quem pratica o fato para **salvar de perigo atual**, que **não provocou por sua vontade**, nem podia de outro modo evitar, **direito próprio ou alheio**, cujo sacrifício, nas circunstâncias, **não era razoável exigir-se**. Há **conflito entre dois bens jurídicos**: o agente sacrifica um para salvar outro.

Requisitos:

- **perigo atual** (de qualquer origem: ser humano, animal, fenômeno natural);
- perigo **não provocado voluntariamente** pelo agente;
- **inevitabilidade** do dano de outro modo;
- ameaça a direito **próprio ou alheio**;
- **inexigibilidade do sacrifício** do bem ameaçado.

O **§ 1º** é um clássico da atividade policial: **não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo**. O bombeiro e o policial não podem, como regra, invocar a excludente para fugir do perigo inerente à função. O **§ 2º** prevê que, embora fosse razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser **reduzida de um a dois terços**.

> **EXEMPLO**
>
> Dois náufragos disputam uma tábua que só sustenta um. Quem a toma e deixa o outro afundar age em estado de necessidade. Já o guarda que foge de um tiroteio abandonando a população que deveria proteger **não** pode alegar estado de necessidade, pois tem o dever legal de enfrentar o perigo.

4.18. Legítima defesa (art. 25)

Entende-se em legítima defesa quem, usando **moderadamente** dos **meios necessários**, repele **injusta agressão**, **atual ou iminente**, a direito **seu ou de outrem**. Requisitos cumulativos:

- **agressão injusta** (contrária ao direito, praticada por ser humano);
- **atual ou iminente** (acontecendo ou prestes a acontecer);
- ameaça a **direito próprio ou de terceiro**;
- uso dos **meios necessários** (o menos lesivo dos meios eficazes à disposição);
- uso **moderado** desses meios (sem exceder o necessário para cessar a agressão).

Consequências lógicas:

- **não há legítima defesa contra agressão já cessada** (seria vingança) **nem contra agressão futura e incerta**;
- **não cabe legítima defesa contra legítima defesa**, porque a reação do primeiro é justa e a agressão deixa de ser injusta;
- é possível legítima defesa **de terceiro** e de qualquer direito (vida, integridade, patrimônio, liberdade);
- a chamada "**legítima defesa da honra**" **não é admitida**: o STF, na ADPF 779, afastou essa tese.

O **parágrafo único** do art. 25 (Lei nº 13.964/2019) dispõe que, **observados os requisitos do caput**, considera-se também em legítima defesa o **agente de segurança pública** que repele **agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém** durante a prática de crimes. O parágrafo **não dispensa** os requisitos do caput: continua sendo indispensável o uso moderado dos meios necessários.

> **EXEMPLO**
>
> Durante uma abordagem, o suspeito saca uma arma e a aponta para o guarda. O agente reage com disparo para neutralizá-lo. Há agressão injusta e iminente, direito próprio em risco e uso moderado dos meios necessários: **legítima defesa**. Se, depois de o suspeito já estar rendido e desarmado, o agente continua a atirar, responde pelo **excesso** (doloso, se sabia que a agressão cessou).

4.19. Estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito

O **estrito cumprimento de dever legal** protege quem age **porque a lei manda**, dentro dos limites do dever: o policial que cumpre mandado de prisão e usa a força estritamente necessária para vencer a resistência; o oficial de justiça que arromba a porta em cumprimento de ordem legal. A expressão "dever legal" indica obrigação que decorre de **lei** (em sentido amplo), e não de mera ordem de superior.

O **exercício regular de direito** é a conduta **amparada pelo ordenamento**: a **prisão em flagrante feita por qualquer do povo** (faculdade, e não dever), a lesão esportiva dentro das regras do jogo, a intervenção médica autorizada. Em ambos os casos, havendo **abuso**, há **excesso**.

BIZU

O dever legal é típico do **agente público** (a prisão em flagrante é **dever** da polícia e **faculdade** do cidadão). Se a questão fala em "qualquer do povo" prendendo em flagrante, trata-se de **exercício regular de direito**; se fala em policial no exercício da função, trata-se de **estrito cumprimento de dever legal**.

4.20. Noções complementares: imputabilidade e concurso de pessoas (arts. 26 a 31)

- **Art. 26:** é **isento de pena** quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Se **não era inteiramente capaz**, a pena **pode ser reduzida de um a dois terços** (parágrafo único).
- **Art. 27:** os **menores de 18 anos** são penalmente **inimputáveis**, sujeitos à legislação especial; a idade é aferida na **data do fato**.
- **Art. 28: não excluem** a imputabilidade a emoção, a paixão e a embriaguez voluntária ou culposa. Só a embriaguez **completa** por caso fortuito ou força maior **isenta**; se incompleta, a pena pode ser reduzida de um a dois terços.
- **Art. 29:** quem concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, **na medida de sua culpabilidade**. Participação de menor importância: redução de um sexto a um terço.
- **Art. 30: não se comunicam** as circunstâncias e condições de caráter **pessoal**, salvo quando **elementares** do crime.
- **Art. 31:** ajuste, determinação, instigação e auxílio **não são puníveis** se o crime não chega, pelo menos, a ser **tentado**, salvo disposição expressa em contrário.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

CP, art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Comentário: abolitio criminis e lei mais benéfica. A expressão "efeitos penais" deixa de fora os efeitos civis. A expressão "ainda que decididos por sentença transitada em julgado" é a mais cobrada.

LEI SECA

CP, art. 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Comentário: teoria da atividade para o tempo. **Art. 6º:** considera-se praticado o crime no lugar em que

ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado (ubiquidade).

> **LEI SECA**
>
> **CP, art. 13, § 2º.** A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

Comentário: "devia e podia agir". Sem a possibilidade real de agir, não há omissão relevante.

> **LEI SECA**
>
> **CP, art. 14.** Diz-se o crime: I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Comentário: a tentativa exige início de execução e circunstância alheia. A redução varia conforme o iter percorrido.

> **LEI SECA**
>
> **CP, art. 15.** O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
>
> **CP, art. 16.** Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Comentário: o art. 15 afasta a tentativa; o art. 16 apenas reduz a pena de um crime que existe. O limite temporal do art. 16 é o recebimento da denúncia ou queixa.

> **LEI SECA**
>
> **CP, art. 18.** Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Comentário: dolo direto e eventual no inciso I; modalidades de culpa no inciso II; regra do crime culposo somente quando previsto em lei.

> **LEI SECA**
>
> **CP, art. 23.** Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.

CP, art. 24, § 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

Comentário: o policial, o bombeiro e o guarda têm dever legal de enfrentar o perigo próprio da função e, em regra, não podem invocar o estado de necessidade.

LEI SECA

CP, art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Comentário: cinco elementos no caput (injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, meios necessários, moderação). O parágrafo único não cria presunção absoluta: os requisitos do caput continuam exigidos.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADPF 779 - legítima defesa da honra. O Supremo Tribunal Federal afastou a tese da "legítima defesa da honra". Ela não se enquadra nos requisitos do art. 25 do Código Penal: não há agressão injusta, atual ou iminente a ser repelida, e a invocação dessa tese é incompatível com a dignidade da pessoa humana e com a proteção à vida e à igualdade de gênero.

Ponto de prova:

a tese da legítima defesa da honra **não é aceita**. Questões que a apresentem como excludente válida estão erradas.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 74 do STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.

Ponto de prova:

a idade que importa é a da data do fato (art. 4º, teoria da atividade), e a menoridade se prova por **documento hábil**, como certidão de nascimento ou documento oficial equivalente.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Teorias do tempo e do lugar

Tema	Teoria adotada	Dispositivo	Critério
Tempo do crime	Atividade	Art. 4º	Momento da ação ou omissão
Lugar do crime	Ubiquidade	Art. 6º	Onde ocorreu a ação ou omissão e onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado

8.2. Figuras do iter criminis

Figura	Efeito na pena	Quem responde	Origem da interrupção
Tentativa	Pena do consumado reduzida de 1/3 a 2/3	Pela tentativa	Circunstância alheia à vontade
Desistência voluntária	Sem punição pela tentativa	Só pelos atos já praticados	Vontade do agente, antes de esgotar os atos
Arrependimento eficaz	Sem punição pela tentativa	Só pelos atos já praticados	Vontade do agente, após esgotar os atos, impedindo o resultado
Arrependimento posterior	Redução de 1/3 a 2/3	Pelo crime consumado, com pena menor	Reparação voluntária até o recebimento da denúncia ou queixa
Crime impossível	Não se pune	Fato atípico	Ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto

8.3. Estado de necessidade x legítima defesa

Critério	Estado de necessidade	Legítima defesa
Situação	Perigo, de qualquer origem	Agressão injusta de ser humano
Tempo	Perigo atual	Agressão atual ou iminente
Reação contra	Bem de terceiro, em regra inocente	O próprio agressor
Natureza	Conflito entre dois bens jurídicos	Defesa contra o que é injusto

Critério	Estado de necessidade	Legítima defesa
Quem não pode alegar	Quem tem dever legal de enfrentar o perigo (art. 24, § 1º)	Não há essa restrição; exige-se moderação e meios necessários

8.4. Extraterritorialidade

Tipo	Dispositivo	Depende de condições?	Efeito de absolvição ou condenação no exterior
Incondicionada	Art. 7º, I e § 1º	Não	Agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro
Condicionada	Art. 7º, II e § 3º	Sim, condições do § 2º	Exige que não tenha sido absolvido ou cumprido pena no exterior

8.5. Erro de tipo x erro de proibição

Critério	Erro de tipo (art. 20)	Erro de proibição (art. 21)
Objeto do erro	Elemento do tipo (fato)	Ilicitude do fato
Atinge	O dolo	A culpabilidade
Efeito se inevitável	Exclui dolo e culpa	Isenta de pena
Efeito se evitável	Exclui o dolo; pune-se a culpa, se prevista	Pena diminuída de 1/6 a 1/3

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

A Parte Geral aparece no dia a dia da guarda em situações concretas:

- **Dever de agir.** O guarda municipal exerce função de segurança e, em muitos contextos, pode ocupar a posição de **garantidor**. Se presencia uma agressão grave e, podendo intervir sem risco pessoal desarrazoado, nada faz, a omissão pode ser penalmente relevante (art. 13, § 2º). O cidadão comum, sem dever legal específico, em regra responde apenas por eventual omissão de socorro.
- **Uso da força e legítima defesa.** Ao ser atacado ou ao defender terceiro, o agente age em legítima defesa se a agressão for injusta, atual ou iminente e os meios forem moderados e necessários. Cessada a agressão, **cessa a justificativa**; continuar é excesso.
- **Refém.** O art. 25, parágrafo único, protege o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém, desde que observados os requisitos do caput.
- **Estado de necessidade.** O dever legal de enfrentar o perigo (art. 24, § 1º) impede o guarda de alegar estado de necessidade para se omitir diante do risco inerente à função.
- **Estrito cumprimento do dever legal.** A condução de preso em flagrante, o cumprimento de ordem legal e o uso da força estritamente necessária para vencer a resistência encontram amparo no art. 23, III. Se houver abuso, há excesso.

- **Prisão em flagrante por qualquer pessoa.** Para o cidadão, é exercício regular de direito; para o agente público, é cumprimento de dever.
- **Ordem manifestamente ilegal.** A hierarquia não protege quem cumpre ordem manifestamente ilegal (art. 22).
- **Menoridade.** Ao abordar um adolescente, lembre-se de que o menor de 18 anos é inimputável penalmente (art. 27) e fica sujeito à legislação especial. A idade considerada é a da data do fato.

> **EXEMPLO**
>
> Um policial em serviço depara-se com um criminoso que mantém uma vítima como refém durante um roubo e a ameaça com arma. O policial dispara contra o criminoso para repelir a agressão ou o risco de agressão. Observados os requisitos do caput do art. 25, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **LUTA:** tempo, atividade; lugar, ubiquidade. As bancas invertem as teorias.
- **Lei mais benéfica retroage** mesmo após o trânsito em julgado; lei mais severa nunca retroage.
- **Abolitio criminis** apaga efeitos **penais**, mas **não** os civis.
- **Lei temporária e excepcional:** ultratividade; o fim da vigência não é abolitio criminis.
- **Território por extensão:** público ou a serviço do governo, em qualquer lugar; privado ou mercante, só em alto-mar ou espaço aéreo correspondente.
- **Extraterritorialidade:** crime de brasileiro no exterior é **condicionada**; as condições do § 2º são cumulativas.
- **Causa superveniente relativamente independente que, por si só, produz o resultado:** exclui a imputação do resultado; o agente responde pelos atos anteriores.
- **Omissão imprópria:** exige dever de agir **e** possibilidade real de agir. Rol das alíneas a, b e c.
- **Tentativa:** início de execução + causa **alheia** à vontade; redução de um a dois terços.
- **Desistência voluntária x tentativa:** vontade própria x circunstância alheia.
- **Arrependimento posterior:** sem violência ou grave ameaça, reparação voluntária, até o recebimento da denúncia ou queixa; redução de um a dois terços.
- **Crime impossível:** só inidoneidade **absoluta**.
- **Crime culposo:** só existe se previsto em lei.
- **Erro de tipo x erro de proibição:** dolo x culpabilidade; fração de um sexto a um terço no erro de proibição evitável.
- **Legítima defesa:** agressão atual ou iminente; nunca contra agressão passada; sem "legítima defesa da honra".
- **Estado de necessidade:** perigo atual; não vale para quem tem dever legal de enfrentá-lo.

- **Excesso:** doloso ou culposo, é sempre punível.

> **ATENÇÃO**
>
> Em questões de Parte Geral, as palavras mais perigosas são "sempre", "nunca", "somente" e "qualquer". Leia o enunciado procurando o termo absoluto que desfaz a regra.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A lei penal mais benéfica não retroage depois do trânsito em julgado da sentença."*
Falso. O parágrafo único do art. 2º determina que a lei posterior que favoreça o agente se aplica **ainda que decidida a causa por sentença transitada em julgado**.

✗ *"A abolitio criminis extingue também a obrigação de indenizar a vítima."*
Falso. Cessam os efeitos **penais**; os efeitos **civis** permanecem.

✗ *"O Código Penal adota a teoria da ubiquidade para o tempo do crime."*
Falso. Para o tempo, adota-se a **atividade** (art. 4º). A ubiquidade é para o **lugar** (art. 6º).

✗ *"O crime praticado por brasileiro no exterior submete-se automaticamente à lei brasileira."*
Falso. A extraterritorialidade é **condicionada** e exige, entre outras condições, que o agente entre no território nacional.

✗ *"Aeronave brasileira privada é território nacional em qualquer lugar do mundo."*
Falso. Só o é quando em **alto-mar ou no espaço aéreo correspondente**. A regra "onde quer que se encontre" vale para as **públicas ou a serviço do governo**.

✗ *"Quem tem o dever de agir responde pelo resultado ainda que não pudesse agir."*
Falso. O art. 13, § 2º, exige que o omitente **devia e podia** agir.

✗ *"Se a vítima morre por causa de acidente na ambulância, o agressor responde por homicídio consumado."*
Falso. O acidente, que por si só produziu o resultado, exclui a imputação da morte; o agressor responde pela **tentativa**.

✗ *"Na desistência voluntária, o agente responde por tentativa."*
Falso. Responde **apenas pelos atos já praticados**.

✗ *"O arrependimento posterior vale para o roubo, desde que haja reparação do dano."*
Falso. O art. 16 só se aplica a crimes **sem violência ou grave ameaça à pessoa**.

✗ *"O arrependimento posterior pode ocorrer até o fim do julgamento."*
Falso. O limite é o **recebimento da denúncia ou da queixa**.

✗ *"Qualquer inidoneidade do meio ou do objeto configura crime impossível."*
Falso. Só a **absoluta**. A relativa gera tentativa punível.

✗ *"Todo crime pode ser punido a título de culpa."*
Falso. O crime culposo só existe se a lei o prever **expressamente** (art. 18, parágrafo único).

✗ *"O erro de proibição exclui o dolo."*
Falso. Ele atinge a **culpabilidade**; o que exclui o dolo é o erro de tipo.

✗ *"Cabe legítima defesa contra agressão que já cessou, para evitar nova agressão futura."*
Falso. A agressão deve ser **atual ou iminente**. Contra agressão passada há vingança, não defesa.

✗ *"O policial pode alegar estado de necessidade para não enfrentar o perigo inerente à sua função."*
Falso. O art. 24, § 1º, veda a alegação por quem tinha o **dever legal** de enfrentar o perigo.

✗ *"A legítima defesa da honra é admitida pelos tribunais superiores."*
Falso. O STF a afastou na ADPF 779.

✗ *"O excesso na legítima defesa só é punível se doloso."*
Falso. O art. 23, parágrafo único, pune o excesso **doloso ou culposo**.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo o art. 13, caput, do Código Penal, considera-se causa do resultado

A) somente o último ato praticado pelo agente antes da produção do resultado.
B) a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
C) apenas a conduta que, por si só, seria suficiente para produzir o resultado.
D) qualquer fato, anterior ou posterior, ainda que sem relação com o resultado.

Gabarito: B.

O caput adota a teoria da equivalência dos antecedentes: causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A alternativa A limita ao último ato; a C exige suficiência isolada, o que só se aplica à causa superveniente do § 1º; a D amplia o conceito a fatos sem relação com o resultado.

QUESTÃO 02

Um agente inicia a execução de um furto, mas é surpreendido por vigilantes e foge sem levar nada. Nesse caso, houve

A) desistência voluntária.
B) tentativa.
C) arrependimento posterior.
D) crime impossível.

Gabarito: B.

A execução foi iniciada e o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente (a chegada dos vigilantes): é tentativa. Na desistência voluntária a interrupção é voluntária; o arrependimento posterior pressupõe crime consumado e reparação do dano; o crime impossível exige meio ou objeto absolutamente inidôneos.

QUESTÃO 03

Marcos, pensando que seu desafeto dormia, dispara vários tiros contra a cama, onde, na verdade, já havia um cadáver, pois o desafeto morrera horas antes por causas naturais. Segundo o art. 17 do Código Penal,

A) pune-se a tentativa de homicídio, pois a intenção de matar basta, independentemente do objeto.
B) pune-se o homicídio consumado, pois o resultado morte já existia.
C) não se pune a tentativa, por absoluta impropriedade do objeto.
D) pune-se a tentativa com pena reduzida, pois a impropriedade do objeto é relativa.

Gabarito: C.

Não se mata quem já está morto: há crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, e a tentativa não é punida. A intenção de matar (A) não supre a impossibilidade de consumação; o homicídio consumado (B) é absurdo, pois a morte não decorreu da conduta; a impropriedade é absoluta, e não relativa (D).

QUESTÃO 04

Com intenção de matar, Rui ministra veneno a Caio. Logo em seguida, arrependido, leva Caio imediatamente ao hospital e fornece o antídoto adequado, o que impede a morte. Segundo o art. 15 do Código Penal, Rui

A) responde por tentativa de homicídio, com a pena diminuída de um a dois terços.
B) responde por homicídio consumado, pois o veneno já havia sido ministrado.
C) responde por tentativa de homicídio, sem direito a redução alguma.
D) só responde pelos atos já praticados, em razão do arrependimento eficaz.

Gabarito: D.

Rui esgotou os atos de execução, mas impediu voluntariamente o resultado: arrependimento eficaz. Só responde pelos atos já praticados. Não há tentativa, pois o resultado não deixou de ocorrer por circunstância alheia à vontade dele; e o homicídio não se consumou.

QUESTÃO 05

Um jovem com 17 anos e 11 meses desfere uma facada em outra pessoa no dia 10 de março. Completa 18 anos no dia 15 de março, e a vítima morre no dia 20 de março, em decorrência da facada. Quanto ao tempo do crime, o jovem

A) é imputável, pois o crime se considera praticado no momento do resultado.
B) é imputável, pois o Código Penal adota a ubiquidade para o tempo do crime.
C) é inimputável para fins penais, pois o crime se considera praticado no momento da ação.
D) é inimputável somente se o juiz reconhecer que lhe faltava discernimento.

Gabarito: C.

O art. 4º adota a teoria da atividade: o crime é praticado no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra depois. Na data da ação o jovem tinha menos de 18 anos, logo é inimputável (art. 27), sujeito à legislação especial. A inimputabilidade por idade não depende de avaliação de discernimento.

QUESTÃO 06

Na segunda-feira, Paulo foi agredido por Rui. Na quarta-feira, ao encontrá-lo por acaso, Paulo o ataca com um pedaço de pau para se vingar. Quanto à legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, Paulo

A) age em legítima defesa, pois a injustiça da agressão anterior autoriza a reação a qualquer tempo.
B) age em legítima defesa, desde que utilize meios moderados.
C) age em estado de necessidade, pois buscava afastar perigo futuro.
D) não age em legítima defesa, pois a agressão já havia cessado e não era atual nem iminente.

Gabarito: D.

A legítima defesa exige repulsa a injusta agressão atual ou iminente. Reagir a agressão passada é vingança. A alternativa A e B ignoram esse requisito; a C confunde com estado de necessidade, que exige perigo atual.

QUESTÃO 07

Uma babá é contratada para cuidar de uma criança de 4 anos em uma casa com piscina. Distraída com o celular, deixa a criança sozinha à beira da água; a criança cai e se afoga, sem que a babá tente impedir o resultado, embora pudesse. Nos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal, a babá

A) não tinha o dever de agir, pois a omissão só é relevante quando o dever decorre de lei expressa.
B) tinha o dever de agir apenas se fosse parente da criança.
C) tinha o dever de agir, pois assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.
D) tinha o dever de agir somente se tivesse criado o risco com comportamento anterior.

Gabarito: C.

A babá se enquadra na alínea b do § 2º: de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Não é necessário parentesco (B) nem lei expressa (A), e a criação do risco é só uma das três hipóteses (D).

QUESTÃO 08

Um disparo é efetuado em uma cidade brasileira próxima à fronteira e a vítima morre no país vizinho. Sobre o lugar do crime, o Código Penal adota a teoria

A) da atividade, considerando apenas o local do disparo.
B) do resultado, considerando apenas o local da morte.
C) da ubiquidade, considerando tanto o local da ação quanto o do resultado.
D) da nacionalidade da vítima.

Gabarito: C.

O art. 6º adota a ubiquidade: lugar do crime é onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, e onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A atividade (A) é a teoria do tempo do crime.

QUESTÃO 09

Um tripulante comete um crime a bordo de uma embarcação brasileira de natureza pública, que se encontra em porto estrangeiro. Segundo o art. 5º, § 1º, do Código Penal, para efeitos penais essa embarcação é considerada

A) território do país estrangeiro, aplicando-se exclusivamente a lei local.
B) extensão do território nacional, apenas quando estiver em alto-mar.
C) território neutro, sem aplicação da lei de qualquer país.
D) extensão do território nacional, onde quer que se encontre, aplicando-se a lei brasileira.

Gabarito: D.

Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo são extensão do território nacional onde quer que se encontrem. A restrição ao alto-mar (B) vale para as de natureza

privada ou mercante.

QUESTÃO 10

Um policial militar, em serviço, depara-se com um criminoso que mantém uma vítima como refém durante a prática de um roubo e a ameaça com arma. O policial dispara contra o criminoso para repelir a agressão ou o risco de agressão à vítima. Observados os requisitos do caput do art. 25, o parágrafo único desse artigo estabelece que, nessa situação,

A há estado de necessidade, pois o bem da vítima é de valor superior ao do agressor.

B o agente de segurança pública é considerado também em legítima defesa.

C há estrito cumprimento de dever legal, mas não legítima defesa, por se tratar de defesa de terceiro.

D a excludente depende de autorização judicial prévia para o uso da arma.

Gabarito: B.

O parágrafo único do art. 25 (incluído pela Lei nº 13.964/2019) considera também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes, observados os requisitos do caput. A legítima defesa abrange direito de terceiro (C é errada) e não exige autorização judicial (D).

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Legalidade:** não há crime sem lei anterior nem pena sem prévia cominação legal (art. 1º).
- **Lei posterior mais benéfica retroage**, mesmo após o trânsito em julgado; a mais severa não retroage.
- **Abolitio criminis:** cessam efeitos penais; efeitos civis permanecem.
- **Lei temporária ou excepcional:** ultratividade (art. 3º).
- **LUTA:** Lugar, Ubiquidade (art. 6º); Tempo, Atividade (art. 4º).
- **Território por extensão:** público ou a serviço do governo, onde estiver; privado ou mercante, em alto-mar ou espaço aéreo correspondente.
- **Extraterritorialidade:** incondicionada (art. 7º, I) e condicionada (art. 7º, II e § 3º, com condições do § 2º).
- **Causa:** ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido; causa superveniente relativamente independente que, por si só, produz o resultado exclui a imputação (atos anteriores permanecem).
- **Omissão imprópria:** devia e podia agir; garantidor nas alíneas a, b e c.
- **Tentativa:** início da execução + circunstância alheia; pena do consumado reduzida de 1/3 a 2/3.

- **Desistência voluntária e arrependimento eficaz:** só responde pelos atos já praticados.
- **Arrependimento posterior:** sem violência ou grave ameaça, reparação voluntária até o recebimento da denúncia ou queixa; redução de 1/3 a 2/3.
- **Crime impossível:** inidoneidade absoluta do meio ou do objeto.
- **Dolo direto e eventual; culpa por imprudência, negligência e imperícia;** crime culposo só se previsto em lei; preterdolo: dolo no antecedente e culpa no resultado.
- **Erro de tipo:** exclui o dolo. **Erro de proibição:** inevitável isenta; evitável reduz de 1/6 a 1/3.
- **Excludentes:** estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito; o excesso, doloso ou culposo, é punível.
- **Estado de necessidade:** perigo atual; não vale para quem tem dever legal de enfrentá-lo.
- **Legítima defesa:** agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, meios necessários e uso moderado; agente de segurança pública em caso de refém (art. 25, parágrafo único); "legítima defesa da honra" afastada pelo STF (ADPF 779).
- **Menoridade:** inimputável o menor de 18 anos, aferido na data do fato; prova por documento hábil (Súmula 74 do STJ).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Parte Geral do Código Penal

Lei penal
- Legalidade e anterioridade
- Retroatividade benéfica
- Abolitio criminis
- Lei temporária e excepcional

Tempo e lugar
- Tempo: atividade
- Lugar: ubiquidade
- Territorialidade

Fato típico
- Causalidade
- Omissão relevante
- Dolo direto e eventual
- Culpa: imprudência, negligência, imperícia

Iter criminis
- Tentativa (1 a 2/3)
- Desistência e arrependimento eficaz
- Arrependimento posterior
- Crime impossível

Excludentes

- Legítima defesa
- Estado de necessidade
- Estrito cumprimento do dever legal
- Exercício regular de direito

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 1º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Observação: Princípio da legalidade (reserva legal + anterioridade), espelho do art. 5º, XXXIX, da CF. Base para vedar analogia in malam partem e costume incriminador.

art. 2º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Observação: Abolitio criminis: cessa efeitos PENAIS (não civis). Lex mitior: retroage mesmo após trânsito em julgado.

Art. 3º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Observação: Ultratividade da lei excepcional/temporária: exceção à retroatividade benéfica; o fim da vigência não gera abolitio criminis.

Art. 4º e Art. 6º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
>
> Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Observação: Tempo do crime = teoria da atividade (art. 4º); lugar do crime = teoria da ubiquidade (art. 6º). Mnemônico LUTA: Lugar-Ubiquidade, Tempo-Atividade.

Art. 5º, caput e § 1º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.
>
> § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.
>
> [...]

Observação: Territorialidade temperada e território por extensão. Cobra-se a distinção entre embarcação pública (território onde estiver) e privada (só em alto-mar/espaço aéreo correspondente).

Art. 7º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:
>
> **I –** os crimes:
>
> **a)** contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
> **b)** contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
> **c)** contra a administração pública, por quem está a seu serviço;
> **d)** de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;
>
> **II –** os crimes:
>
> **a)** que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
> **b)** praticados por brasileiro;
> **c)** praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.
>
> § 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido

ou condenado no estrangeiro.

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

a) entrar o agente no território nacional;

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

a) não foi pedida ou foi negada a extradição;

b) houve requisição do Ministro da Justiça.

Observação: Extraterritorialidade incondicionada (inciso I, § 1º) x condicionada (inciso II e § 3º, com as condições do § 2º). Cobra-se qual princípio fundamenta cada alínea (defesa, universal, nacionalidade ativa/passiva, representação).

Art. 13, caput e § 1º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Superveniência de causa independente

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

Observação: Caput = teoria da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non), com eliminação hipotética de Thyrén. § 1º = causalidade adequada para concausa superveniente relativamente independente que por si só produz o resultado (ex.: ambulância que colide): agente responde só pela tentativa/atos anteriores.

art. 13, §2º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

§2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

Observação: Posição de garantidor: alíneas a, b e c. A omissão imprópria transforma a omissão em crime

comissivo.

Art. 14 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 14 - Diz-se o crime:
>
> Crime consumado
>
> I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
>
> Tentativa
>
> II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
>
> Pena de tentativa
>
> Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Observação: Tentativa exige início da execução + não consumação por circunstâncias alheias. Norma de extensão temporal (adequação típica mediata). A redução de 1/3 a 2/3 varia conforme a proximidade da consumação (iter percorrido).

art. 15 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Observação: Desistência voluntária = interrompe atos. Arrependimento eficaz = impede o resultado após esgotar os atos. Fórmula de Frank:

> "posso continuar, mas não quero"

(DV) vs

> "quero continuar, mas não consigo"

(tentativa).

Art. 16 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Observação: Arrependimento posterior: causa de diminuição (não exclui o crime). Requisitos cumulativos: sem violência/grave ameaça à pessoa, reparação integral, voluntariedade e até o RECEBIMENTO da denúncia/queixa.

Art. 17 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Observação: Crime impossível (tentativa inidônea): teoria objetiva temperada — só a ineficácia ABSOLUTA do meio ou impropriedade ABSOLUTA do objeto afastam a punição; a relativa gera tentativa punível.

art. 18 e art. 19 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 18 – Diz-se o crime: I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Art. 19 – Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.

Observação: Art. 18 = dolo (direto e eventual) + culpa. Parágrafo único: regra do numerus clausus — crime culposo só existe quando a lei prevê. Art. 19 = preterdolo: dolo na base + culpa no resultado qualificador. Ex: lesão corporal seguida de morte.

Art. 20, §§ 2º e 3º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Erro determinado por terceiro
>
> § 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.
>
> Erro sobre a pessoa
>
> § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Observação: § 2º = erro provocado por terceiro (autoria mediata). § 3º = erro acidental sobre a pessoa (error in persona): responde como se tivesse atingido a vítima virtual.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Marcos, pensando que seu desafeto dormia, dispara vários tiros contra a cama, onde, na verdade, já havia um cadáver, pois o desafeto morrera horas antes por causas naturais. Nessa situação, segundo o art. 17 do Código Penal,

A pune-se a tentativa de homicídio, pois a intenção de matar caracteriza a tentativa, independentemente do objeto.

B pune-se o homicídio consumado, pois o resultado morte já existia quando os disparos foram feitos.

C pune-se a tentativa com a pena reduzida, pois a impropriedade do objeto é meramente relativa.

D pune-se Marcos a título de culpa, pela imprudência de disparar a arma de fogo contra a cama.

E não se pune a tentativa, por absoluta impropriedade do objeto, sendo impossível consumar-se o crime.

Gabarito: E

Há crime impossível (art. 17) quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Não se mata quem já está morto; por isso não se pune a tentativa. A impropriedade é absoluta, e não relativa.

QUESTÃO 2

Atacado injustamente por um agressor, Lucas reage e consegue neutralizá-lo, mas continua desferindo golpes de forma desnecessária e intencional após cessada a agressão, causando-lhe novas lesões. Segundo o parágrafo único do art. 23 do Código Penal, Lucas

A responderá pelo excesso doloso, pois a excludente não abrange os atos desnecessários.

B não responderá por nada, pois toda a sua conduta estava amparada pela legítima defesa.

C só responderá pelo excesso se ele for culposo, sendo o excesso doloso sempre absorvido pela excludente.

D responderá por todos os golpes, inclusive os iniciais, pois o excesso contamina toda a reação.

E responderá apenas na esfera civil, porque o excesso só é punido penalmente quando causa a morte.

Gabarito: A

O parágrafo único do art. 23 prevê que o agente, em qualquer das excludentes, responde pelo excesso doloso ou culposo. Os golpes iniciais, necessários à repulsa da agressão, continuam acobertados pela legítima defesa; só os atos posteriores e desnecessários são punidos.

QUESTÃO 3

Na segunda-feira, Paulo foi agredido por Rui. Na quarta-feira, ao encontrá-lo por acaso, Paulo o ataca com um pedaço de pau para se vingar da agressão anterior. Quanto à legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, Paulo

A age em legítima defesa, pois a injustiça da agressão anterior autoriza a reação a qualquer tempo.

B não age em legítima defesa, pois a agressão já havia cessado e não era atual nem iminente.

C age em legítima defesa, desde que utilize meios moderados e proporcionais ao ataque sofrido.

D age em estado de necessidade, pois buscava afastar perigo futuro à sua integridade física.

E age em estrito cumprimento de dever legal, por defender sua honra ofendida.

Gabarito: B

A legítima defesa exige repulsa a injusta agressão atual ou iminente. Reagir a uma agressão já ocorrida é vingança, e não defesa; por isso a excludente não se configura. O fato de a agressão anterior ter sido injusta não autoriza retaliação posterior.

QUESTÃO 4

Segundo o art. 13, caput, do Código Penal, considera-se causa do resultado

A somente o último ato praticado pelo agente antes da produção do resultado.

B apenas a conduta que, por si só, seria suficiente para produzir o resultado.

C a conduta dolosa que o juiz considerar a mais grave entre todas as praticadas.

D a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

E qualquer fato, anterior ou posterior, ainda que sem relação com o resultado.

Gabarito: D

O art. 13, caput, adota a teoria da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non): causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. As alternativas incorretas limitam indevidamente o conceito ao último ato, ao ato suficiente por si só ou ampliam-no a fatos irrelevantes.

QUESTÃO 5

Um agente, no exterior, coloca veneno em um alimento que seria enviado a uma pessoa residente no Brasil, com o objetivo de matá-la. A remessa é interceptada na alfândega brasileira, e a vítima nada consome. Segundo o art. 6º do Código Penal, sobre o lugar do crime tentado, ele

A é considerado praticado somente no exterior, onde ocorreu a ação, pois o resultado não chegou a se produzir.

B também é considerado praticado no Brasil, pois aqui deveria produzir-se o resultado.

C não pode ser considerado praticado no Brasil, pois nenhum resultado se produziu no território nacional.

D só seria considerado praticado no Brasil se a vítima tivesse chegado a ingerir o alimento envenenado.

E é considerado praticado exclusivamente no local em que o agente vier a ser preso ou processado.

Gabarito: B

O art. 6º adota a teoria da ubiquidade: o crime considera-se praticado onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Na tentativa, o local em que o resultado deveria ocorrer também é lugar do crime, o que torna aplicável a lei brasileira.

QUESTÃO 6

O art. 1º do Código Penal dispõe que "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". Esse dispositivo consagra o princípio da

A) retroatividade da lei penal mais benéfica.
B) territorialidade da lei penal.
C) legalidade, em sua vertente da anterioridade da lei penal.
D) extraterritorialidade incondicionada.
E) intervenção mínima do direito penal.

Gabarito: C

A frase do art. 1º é a formulação clássica do princípio da legalidade (reserva legal e anterioridade), repetido no art. 5º, XXXIX, da CF.

QUESTÃO 7

Antônio atira em Bruno com intenção de matá-lo e o fere gravemente. Durante o transporte ao hospital, a ambulância se envolve em um acidente de trânsito, e Bruno morre exclusivamente em razão do acidente. De acordo com o art. 13, §1º, do Código Penal, Antônio

A) responde por homicídio consumado, pois, sem o tiro, Bruno não estaria na ambulância.
B) não responde por nenhum fato, pois o resultado foi causado por terceiro.
C) responde por homicídio culposo, em razão do acidente.
D) responde por homicídio consumado, com pena atenuada pelo acidente.
E) não responde pelo homicídio consumado, pois a causa superveniente relativamente independente produziu por si só o resultado; os fatos anteriores lhe são imputados.

Gabarito: E

A superveniência de causa relativamente independente que, por si só, produz o resultado exclui a imputação deste, mas os fatos anteriores (aqui, a tentativa de homicídio) são imputados a quem os praticou.

QUESTÃO 8

Um agente inicia a execução de um furto, mas é surpreendido por vigilantes e foge sem levar nada. Nesse caso, houve

A) desistência voluntária.
B) arrependimento eficaz.
C) tentativa.
D) crime impossível.
E) arrependimento posterior.

Gabarito: C

A execução foi iniciada e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente (a chegada dos vigilantes): é tentativa. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz a interrupção decorre da vontade do agente; no crime impossível o meio ou o objeto são absolutamente inidôneos; o arrependimento posterior pressupõe crime consumado e reparação do dano.

QUESTÃO 9

Sobre as excludentes de ilicitude, assinale a alternativa correta.

A) Na legítima defesa, a agressão deve ser apenas futura e incerta.

B) Considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

C) O bombeiro pode alegar estado de necessidade para se recusar a enfrentar o perigo inerente à sua função.

D) Nas excludentes, o excesso nunca é punido.

E) O estado de necessidade exige que o perigo tenha sido provocado voluntariamente pelo agente.

Gabarito: B

A hipótese do agente de segurança pública que protege refém foi incluída expressamente no Código Penal (art. 25, parágrafo único), observados os requisitos do caput. A agressão deve ser atual ou iminente (A); quem tem dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade (C); o excesso doloso ou culposo é punível (D); e o perigo NÃO pode ter sido provocado por vontade do agente (E).

QUESTÃO 10

Uma lei foi editada para vigorar somente durante um grande evento esportivo, por prazo certo, e definiu determinada conduta como crime. Um indivíduo praticou essa conduta durante o evento, mas só foi processado depois de encerrado o prazo de vigência da lei. Segundo o art. 3º do Código Penal, ele

A) não pode ser punido, pois a lei perdeu a vigência com o fim do prazo e a conduta deixou de ser crime.

B) só pode ser punido se outra lei posterior repetir, de forma expressa, a previsão daquela conduta como crime.

C) pode ser punido, pois a lei temporária se aplica ao fato praticado durante a sua vigência, ainda que já cessada.

D) deve ser absolvido, pois a lei temporária não alcança fatos que ainda não tenham sido julgados no prazo.

E) só pode ser punido se a pena prevista na lei temporária for superior a quatro anos de reclusão.

Gabarito: C

O art. 3º do CP trata da lei excepcional ou temporária, que se aplica ao fato praticado durante a sua vigência, mesmo depois de decorrido o prazo ou cessadas as circunstâncias que a determinaram (ultratividade). As demais alternativas confundem essa regra com a abolitio criminis (art. 2º), que ocorre quando lei posterior deixa de considerar o fato crime.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual teoria o CP adota para o tempo do crime?	Teoria da atividade (momento da ação ou omissão).
Qual teoria o CP adota para o lugar do crime?	Teoria da ubiquidade.
Quanto se reduz a pena na tentativa?	De 1 a 2/3.
Diferença entre desistência voluntária e tentativa?	Na desistência o agente para por vontade própria; na tentativa, por circunstâncias alheias à sua vontade.
Quais os requisitos da legítima defesa?	Injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, repelida com uso moderado dos meios necessários.
Quem cria o risco tem dever de agir?	Sim; quem com seu comportamento anterior criou o risco tem dever de evitar o resultado.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

TEORIA DO CRIME \| PARA GUARDA MUNICIPAL \| DIREITO PENAL — ASSISTIR
FZ Concursos
https://youtu.be/G-i5-Ca9LMM

DIREITO PENAL EM QUESTÕES : EXCLUDENTES DE ILICITUDE — ASSISTIR
FZ Concursos
https://youtu.be/UxjOtvw7sZs

LEI PENAL NO TEMPO \| PARA GUARDA MUNICIPAL — ASSISTIR
FZ Concursos
https://youtu.be/KahdUQyCObc